

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0822336-27.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: TRANSUNI TRANSPORTES LTDA E FRANCINALDO CARVALHO DE BARROS

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR JÁ JULGADO E ARQUIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 235/STJ. PREVENÇÃO AFASTADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por JONISSE MORAES PINHEIRO contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que suspendeu penhora de créditos da executada TRANSUNI TRANSPORTES LTDA no processo nº 0194280-18.2016.8.14.0301.

2. O Desembargador Ricardo Ferreira Nunes suscitou prevenção desta Relatora, em razão de anterior Mandado de Segurança Cível nº 0812581-76.2025.8.14.0000, por mim relatado, também relacionado ao mesmo processo executivo.

3. O writ anterior foi julgado em 25/07/2025, transitou em julgado em 12/08/2025 e foi arquivado em 13/08/2025. O presente mandado de segurança (nº 0822336-27.2025.8.14.0000) foi impetrado apenas em 17/10/2025.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há prevenção do Relator que atuou em mandado de segurança anterior, já definitivamente julgado e arquivado, para processar e julgar novo mandado de segurança relacionado ao mesmo processo de origem.

III. Razões de decidir

5. A prevenção, como critério de fixação de competência interna, pressupõe vínculo jurídico-processual qualificado entre as demandas, seja por conexão ou continência (CPC, arts. 55 e 56), seja por se tratar de

recurso interposto no mesmo processo (CPC, art. 930, parágrafo único).

6. O mandado de segurança constitui ação autônoma e não se equipara a recurso, razão pela qual não incide a regra do art. 930, parágrafo único, do CPC.

7. O mandado de segurança anterior já havia sido definitivamente julgado e arquivado quando do ajuizamento do presente writ, inexistindo simultaneidade processual ou risco de decisões conflitantes.

8. Nos termos da Súmula nº 235/STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Se não há possibilidade de reunião de feitos, tampouco há fundamento para prevenção interna em relação a ação autônoma posteriormente ajuizada.

9. A mera identidade fática remota — referência ao mesmo processo executivo — não é suficiente para afastar a regra da livre distribuição, sob pena de ampliação indevida das hipóteses regimentais de prevenção e violação ao princípio do juiz natural.

IV. Dispositivo e tese

10. Prevenção afastada. Determinada a devolução do Mandado de Segurança nº 0822336-27.2025.8.14.0000 ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, nos termos do art. 116 do RITJPA.

Tese de julgamento: “Não há prevenção para julgamento de novo mandado de segurança quando o writ anterior, embora relacionado ao mesmo processo de origem, já foi definitivamente julgado e arquivado, inexistindo conexão apta a justificar a fixação de competência interna.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 56 e 930, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 235/STJ; TJMG, CC nº 1055615-00.9329.3004/MG, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 28.04.2020; TJMG, CC nº 1043314-04.3731.3002/MG, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 01.04.2019; TJAM, CC nº 0007031-25.2019.8.04.0000/AM, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 23.06.2020; TJCE, AGR nº 0030868-38.2008.8.06.0001/CE, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, j. 08.10.2018.

Trata-se de **MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR** impetrado por **JONISSE MORAES PINHEIRO** contra ato praticado pela **MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA**, figurando como litisconsorte passivo **TRANSUNI TRANSPORTES LTDA**, com o objetivo de suspender decisão proferida nos autos do Processo nº 0194280-18.2016.8.14.0301 que determinou a suspensão da penhora de créditos da executada junto à SETRANSBEL, restabelecendo-se a constrição anteriormente deferida.

Alega o impetrante que move ação de execução de título extrajudicial em face da empresa TRANSUNI TRANSPORTES LTDA, a qual “completará 10 (dez) anos de tramitação”. Afirma que,

“após diversas tentativas de satisfação do crédito, foi deferida a penhora sobre os créditos da executada junto à SETRANSBEL”.

Sustenta que, inconformada, a executada impetrou o Mandado de Segurança nº 0812581-76.2025.8.14.0000, buscando a suspensão da constrição, cuja liminar foi indeferida inicialmente pelo Relator Plantonista, Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, que reconheceu “a preclusão, a inadequação da via eleita e a ausência de provas das alegações da devedora”. Narra que, após pedido de reconsideração, a Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE manteve o indeferimento, reiterando os fundamentos anteriores.

Relata que, “surpreendentemente, poucos dias após a decisão do Tribunal, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade no processo de origem, reiterando os mesmos argumentos”. Aduz que, em 02/07/2025, a autoridade coatora acolheu a tese da devedora e determinou a suspensão da penhora, “baseando-se em mera presunção de onerosidade excessiva, sem mesmo antes apreciar a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Executada e a Impugnação à Exceção apresentada pelo Exequente”.

Afirma que a decisão impugnada “não só viola o direito do credor, mas também ignora a análise já realizada pela instância superior, configurando ato manifestamente ilegal e teratológico”.

No tocante ao direito líquido e certo, sustenta que o ato coator viola o direito à efetividade da tutela executiva (art. 797 do CPC), ao suspender a penhora com fundamento em suposta onerosidade excessiva não comprovada, cujo ônus incumbia à executada, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. Argumenta que o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1281694/SC) no sentido de que a substituição da penhora não constitui direito absoluto do devedor e depende da demonstração de circunstâncias excepcionais.

Invoca ainda julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que exige prova concreta da alegada onerosidade, destacando que a mitigação da impenhorabilidade deve ocorrer em prol da efetividade do processo executivo e que compete à parte devedora comprovar suas alegações.

Sustenta, ademais, que a decisão impugnada é teratológica e afronta a segurança jurídica, pois a matéria já havia sido submetida ao Tribunal por meio de mandado de segurança impetrado pela própria executada, cuja liminar foi indeferida sob fundamentos de preclusão, inadequação da via eleita e ausência de prova do dano. Alega que, ao decidir em sentido oposto, o juízo de primeiro grau teria reaberto discussão já apreciada pela instância superior.

No que se refere ao pedido liminar, afirma estarem presentes o *fumus boni iuris*, evidenciado pela violação à legislação federal, à jurisprudência consolidada e à decisão anterior do Tribunal, e o

periculum in mora, consistente no risco de dissipação dos créditos que garantem a execução, frustrando o direito do impetrante após quase uma década de tramitação.

Ao final, requer: (a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a decisão proferida no Processo nº 0194280-18.2016.8.14.0301, restabelecendo a penhora sobre os créditos da TRANSUNI TRANSPORTES LTDA junto à SETRANSBEL; (b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações; (c) a citação da litisconsorte passiva; (d) a intimação do Ministério Público; e (e) a concessão definitiva da segurança para anular o ato coator e confirmar a legalidade da penhora.

O Desembargador **Ricardo Ferreira Nunes** verificou a existência de **minha prevenção**, por já ter relatado mandado de segurança anterior relacionado ao mesmo processo.

Com fundamento no art. 116 do RITJPA, determinou a **redistribuição do feito**, com as devidas baixas e registros.

É O RELATÓRIO.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Julgador restringe-se à existência, ou não, de prevenção decorrente de anterior mandado de segurança por mim relatado, igualmente relacionado ao Processo nº 0194280-18.2016.8.14.0301, a justificar a redistribuição do presente writ com fundamento no art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A prevenção, como critério de fixação da competência interna, pressupõe vínculo jurídico-processual qualificado entre as demandas, seja por conexão ou continência, nos termos dos arts. 55 e 56 do Código de Processo Civil, seja por se tratar de recursos interpostos no mesmo processo, conforme dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC. Fora dessas hipóteses, prevalece a regra da livre distribuição, que concretiza o princípio do juiz natural e assegura a imparcialidade objetiva da jurisdição.

No caso concreto, cumpre registrar dado objetivo e cronologicamente relevante: o Mandado de Segurança Cível nº 0812581-76.2025.8.14.0000 foi julgado em 25/07/2025, tendo transitado livremente em julgado em 12/08/2025, conforme certidão lavrada pela Secretaria das Seções de Direito Público e Privado deste Tribunal, e arquivado em 13/08/2025. O presente mandado de segurança, autuado sob o nº 0822336-27.2025.8.14.0000, foi impetrado apenas em 17/10/2025, quando o feito anterior já se encontrava definitivamente encerrado.

Essa sucessão temporal afasta, de modo categórico, qualquer alegação de prevenção. Ainda que se cogitasse de eventual conexão — o que já se revela juridicamente inadequado, dada a natureza autônoma do mandado de segurança — incidiria, de forma direta, a orientação

consolidada na Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Se não há sequer possibilidade de reunião de feitos quando um deles já foi definitivamente apreciado, com maior razão não se pode falar em prevenção interna para julgamento de nova ação autônoma proposta posteriormente.

A jurisprudência pátria reafirma que o mandado de segurança constitui ação autônoma, cujo objeto se circunscreve ao exame da legalidade do ato apontado como coator, não se confundindo com recurso nem gerando, por si só, prevenção para causas subsequentes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que o mandado de segurança é ação autônoma e que, já transitado em julgado, não previne o órgão julgador para apreciar demanda diversa (CC 1055615-00.9329.3004/MG, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 28/04/2020; CC 1043314-04.3731.3002/MG, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 01/04/2019).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Amazonas afastou a aplicação do art. 930, parágrafo único, do CPC a mandado de segurança, por não se tratar de recurso (CC 0007031-25.2019.8.04.0000/AM, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 23/06/2020), e o Tribunal de Justiça do Ceará consignou que, em regra, não há prevenção em razão de impetração anterior, dada a autonomia estrutural do writ (AGR 0030868-38.2008.8.06.0001/CE, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, j. 08/10/2018).

Afigura-se, pois, inequívoco que o anterior mandado de segurança, além de constituir ação autônoma, já se encontrava definitivamente julgado e arquivado quando da impetração do presente writ. Inexiste simultaneidade processual, risco de decisões conflitantes ou qualquer elemento apto a justificar a atração da competência por prevenção.

A identidade fática remota — consistente na referência ao mesmo processo executivo — não é suficiente para deslocar a regra da livre distribuição, sob pena de ampliação indevida das hipóteses regimentais de prevenção e violação ao sistema objetivo de distribuição de feitos.

Não há, portanto, conexão jurídica apta a justificar prevenção, tampouco incidência do art. 930, parágrafo único, do CPC. Ao contrário, a sucessão temporal dos feitos atrai expressamente a aplicação da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça, reforçando a inexistência de qualquer vínculo processual que legitime a redistribuição por prevenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de denegar a prevenção suscitada, reconhecendo a inexistência de prevenção desta Relatora para o processamento e julgamento do Mandado de Segurança nº 0822336-27.2025.8.14.0000, determinando-se a devolução dos autos ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, nos termos regimentais.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora